

1500420-02.2022.8.26.0408

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... o réu confessou a prática do tráfico. Afirmou que já ficou internado na Fundação Casa pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico e que saiu no começo deste ano de 2022. Disse que foi abordado na rua e que permitiu a entrada dos policiais na sua casa, onde foram localizadas as porções apreendidas nos autos. Afirmou que comprou a droga fiado para revendê-la e também ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500420-02.2022.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500420-02.2022.8.26.0408

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2029065/2022 - DEL.POL.SALTO GRANDE, 22761892 - DEL.POL.SALTO GRANDE, 32/22/310 - DEL.POL.SALTO GRANDE, 2029065 - DEL.POL.SALTO GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO APARECIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

MARCELO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 1º de fevereiro de 2022, às 15h00, na Travessa Huet Bacelar, n.º 64, no centro, na cidade de Salto Grande, nesta Comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 39 (trinta e nove) porções - com massa de 4,73 gramas - de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado (certidão de fl. 94) e o defensor constituído apresentou defesa preliminar (fls. 92).

A decisão de fl. 95 recebeu a denúncia, no dia 13 de abril de 2022.

O réu foi regularmente citado.

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas comuns. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e a incidência da causa

de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 10, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 14/15 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 65/67.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo nesta audiência, o réu confessou a prática do tráfico. Afirmou que já ficou internado na Fundação Casa pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico e que saiu no começo deste ano de 2022. Disse que foi abordado na rua e que permitiu a entrada dos policiais na sua casa, onde foram localizadas as porções apreendidas nos autos. Afirmou que comprou a droga fiado para revendê-la e também para o seu próprio uso.

A confissão foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

Os policiais militares Andinei Borba e Alex Eduardo da Silva Lopes afirmaram que, em patrulhamento de rotina, entraram na Travessa Huet Bacelar, que já era conhecida como ponto de venda de drogas. Disseram que, ao ver a viatura, o réu, que estava sentado na calçada, levantou-se rapidamente e foi na direção de um imóvel abandonado, que é utilizado para o tráfico. Narraram que lhe deram voz de parada, mas que o réu não obedeceu e pôs as mãos em um monte de areia, tendo sido abordado na sequência. Afirmaram que, no local em que o réu havia posto as mãos, foram localizadas as porções apreendidas nos autos e que o réu confessou a prática do tráfico. Disseram que havia diversas informações anteriores, de aproximadamente dois meses e prestadas por usuários, de que o réu traficava na Travessa Huet Bacelar, e que em algumas oportunidades o réu já havia corrido dos policiais militares para evitar ser abordado.

Consideradas a confissão do réu e a narrativa dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, é de rigor a conclusão de que os fatos se deram como narrados na denúncia.

Provas da materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu MARCELO APARECIDO DA SILVA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nem a natureza da cocaína e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base. Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em segunda fase, considero as atenuantes da menoridade relativa e da confissão. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

O réu não registra antecedentes após a sua maioridade e não há prova de seu envolvimento em outras atividades criminosas após a sua liberação da Fundação Casa. Não se desconsideram as alegações ministeriais de que o réu cumpriu medida sócio-educativa de internação pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo e que foi liberado apenas neste ano, tendo sido preso logo depois sob a acusação de prática do crime de tráfico.

Por outro lado, tratando-se de fatos anteriores à sua maioridade e não relacionados, ao menos diretamente, à sua conduta posterior, ora analisada, não se justifica a sua utilização para fins de impedimento da incidência da causa de diminuição da pena sob pena de conexão com organização criminosa.

Consideradas tais circunstâncias, aplico a redução na proporção máxima de 2/3 (dois terços), resultando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com fundamento no decidido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n.º 596.603-SP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por considerá-las insuficientes para o caso concreto, bem como porque o contato, tanto na Central de Penas e Medidas Alternativas como nos locais de prestação de serviços à comunidade, de um condenado por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio – que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico – tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu MARCELO APARECIDO DA SILVA, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P.I.C.

Ourinhos, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA